

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 525 del 30/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 230 del 30/12/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e Determinazione a contrarre per fornitura di un nuovo sistema di comunicazione telefonica basato su protocolli VoIP e su servizi Cloud per la sede comunale, e relativo cablaggio rete interna – Ditta Valcom Calabria -

LOTTO CIG: ZDD34AEB34 **IMPEGNO:** 414 **INTERVENTO:** Cap. 1083 – Cod.0108202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il crescente ricorso agli strumenti informatici e telematici nello svolgimento delle attività proprie delle pubbliche amministrazioni determina da un lato una maggiore dipendenza dalle infrastrutture tecnologiche abilitanti l'amministrazione digitale e dall'altro un aumento dei volumi di traffico dati;
- di dover realizzare (almeno a tendere, stanti le attuali disponibilità di risorse destinabili allo scopo) le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle altre norme in materia di digitalizzazione della P.A., ovvero l'adozione di soluzioni tecnologiche che assicurino la continuità delle operazioni indispensabili per il funzionamento dell'Amministrazione e l'erogazione dei servizi da parte della stessa;

Rilevato che la sede municipale del Comune di Squillace dispone di un complesso impianto telefonico (installato nell'anno 2004) che, in seguito all'ordinaria usura delle attrezzature hardware, provoca rilevati e sempre più frequenti rallentamenti e blocchi nell'erogazione dei servizi telefonici;

Preso atto che il suddetto impianto, oramai tecnologicamente obsoleto, non risultano più espandibili né potenziabili, al fine di poter aggiungere nuovi interni telefonici, nonché risponditori automatici personalizzabili ed altri servizi di "Comunicazione Unificata";

Ritenuta, quindi, assolutamente necessaria, nonché urgente, una completa fornitura di un siffatto nuovo sistema di comunicazione unificata, garantendo così una regolare, efficace ed efficiente funzionalità operativa degli uffici comunali, al fine di evitare possibili gravi danni all'Ente stesso (per interruzione di servizio, per inadempienza normativa, etc.);

Riscontrato che nella sede municipale è necessario procedere all'esecuzione dei lavori infrastrutturali che permettano di razionalizzare la rete interna al palazzo e di ottimizzare tutto il traffico, nonché il relativo cablaggio di tutta la rete interna;

Visto poi il perdurare dello stato emergenziale sull'intero territorio nazionale a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19 che impone a ciascuna P.A. l'esigenza di continuare nell'erogazione dei servizi in modo tale da assicurare un elevato grado di efficienza e, dunque, la necessità di continuare nelle attività organizzative ed implementative anche nell'ambito delle comunicazioni telefoniche;

Considerato che:

- per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Valcom Calabria con sede in via Antonio Izzi De Falenta, n° 7/C a Catanzaro;
- la suddetta ditta ha presentato un'offerta complessiva pari ad € 12.990,82 IVA compresa al 22%, meglio descritta nel preventivo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto che da indagine di mercato il prezzo è considerato congruo e conveniente in base alla fornitura da eseguire;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'affidamento della fornitura di un nuovo sistema di comunicazione telefonica basato su protocolli VoIP e su servizi Cloud per la sede comunale, e relativo cablaggio della rete interna, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Valcom Calabria con sede in via Antonio Izzi De Falenta, n° 7/C a Catanzaro;

Preso atto del GIC n. ZDD34AEB34 attribuito dall'AVCP (ora ANAC) al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Considerato che la somma necessaria per la fornitura di un nuovo sistema di comunicazione telefonica basato su protocolli VoIP e su servizi Cloud per la sede comunale, e relativo cablaggio della rete interna ammonta complessivamente ad € 12.990,82 IVA compresa come per legge;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC Protocollo INAIL_30567295 con scadenza validità 12/04/2022;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) **di approvare** il preventivo presentato dalla ditta Valcom Calabria con sede in via Antonio Izzi De Falenta, n° 7/C a Catanzaro;
- 2) **di affidare** la fornitura di un nuovo sistema di comunicazione telefonica basato su protocolli VoIP e su servizi Cloud per la sede comunale, e relativo cablaggio della rete interna, alla ditta Valcom Calabria con sede in via Antonio Izzi De Falenta, n° 7/C a Catanzaro;
- 3) **di impegnare** a favore della stessa ditta la somma complessiva di € 12.990,82 sul bilancio corrente;
- 4) **di prendere atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, a presentazione della relativa fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio interessato per la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite, previa acquisizione del D.U.R.C., per la verifica della regolarità contributiva e mediante accredito su apposito conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- 5) **di dare atto** che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: ZDD34AEB34;
- 6) **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1083 – Cod. 0108202 - Imp. 414 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

